

TD en Responsabilité civile
Licence 2 – Division A (matière dispensée par Madame E. OOSTERLYNCK)
TD. Dani EL HABEL

SÉANCE 3 Le lien de causalité
--

Fiche d'arrêt :

La théorie de l'équivalence des conditions

Arrêt Legendre, Civ. 2^{ème}, 27 janv. 2000

Les présomptions de droit de causalité

Arrêt sang contaminé, Civ. 1^{ère}, 9 mai 2001 ; Civ. 1^{ère}, 17 juillet 2001 ; Civ. 1^{ère}, 10 juillet 2002 : le lien de causalité est présumé, dès lors que sont prouvés : la transfusion, la contamination et l'absence d'autre mode de contamination ; charge de la preuve inversée...

La causalité scientifique

Arrêt Maladie Krussel Jacob Civ. 1^{ère}, 24 juin 2006, probabilité scientifique.

Arrêt Sclérose en plaques Civ. 1^{ère}, 22 mai 2008, incertitude scientifique et présomptions graves, précises et concordantes.

Arrêt Schwartz, CE, 9 mars 2007, incertitude scientifique et présomption de causalité entre la vaccination obligatoire et la pathologie de la victime.

Commentaire d'arrêts

La causalité alternative

Arrêt Distilbène, Civ. 1^{ère}, 14 sept 2009

Arrêt compresse oubliée, Civ. 1^{ère}, 3 novembre 2016, causalité alternative

Propos liminaire. La réparation d'un préjudice suppose qu'il soit rattaché au fait générateur de responsabilité par un lien de causalité.

⇒ C'est donc une exigence commune à tous les régimes de responsabilité civile de droit commun. Si on lit l'art. 1240 Code civil : « *Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer* » on constate que le lien de causalité n'a pas été traité, mais on peut remarquer qu'il dispose bien qu'il n'y a pas de responsabilité que si la faute est la cause du dommage. C'est pourtant **la doctrine qui a construit la notion de causalité.**

Pourquoi ? Quand plusieurs événements ont concouru à la réalisation du dommage, comment déceler ceux qui constituent la cause de ce dommage ? Faut-il retenir comme cause du dommage tous les antécédents nécessaires à la réalisation de celui-ci **ou** faut-il faire un choix parmi eux ?

Le problème est que la notion de causalité n'est pas définie par le Code Civil. Ceci a donné lieu à des controverses doctrinales et à beaucoup d'hésitations jurisprudentielles. La jurisprudence hésite encore entre deux conceptions dominantes de la causalité.

Il y a en effet **deux grandes écoles** que le droit français doit à la doctrine allemande :

1° Une première école – celle de la théorie de l'équivalence des conditions – qui propose une compréhension très extensive de la causalité : elle tend à considérer comme cause tous les événements qui ont conduit au dommage

2° Une deuxième école – celle de la causalité adéquate – qui fait le contraire, en proposant une acception restrictive de la causalité.

Équivalence des conditions. Cette théorie part de l'idée que parmi les différents facteurs qui peuvent contribuer à la réalisation d'un dommage, il n'est pas de raison d'établir une hiérarchie, tous méritant le nom de cause dès lors du moins qu'ils ont été une condition sine qua non du dommage.

⇒ Autrement dit, selon la théorie de l'équivalence des conditions, tout événement sans la survenance duquel le dommage ne se serait pas produit peut être considéré comme la cause juridique de celui-ci, et ce alors même qu'il n'en fournit qu'une explication partielle.

Par exemple, si un automobiliste provoque un accident, que les blessures occasionnées à la victime nécessitent son hospitalisation, et que, durant son séjour, celle-ci est victime de l'incendie de son lit, la théorie de l'équivalence des conditions autorise à imputer à cet automobiliste, non seulement les conséquences directes de l'accident, mais aussi les blessures occasionnées par l'incendie, dans la mesure où l'on peut considérer que sans l'accident de la circulation initial, la victime n'aurait pas eu à subir les conséquences dommageables de l'incendie de son lit d'hôpital.

Causalité adéquate. Contrairement à la théorie de l'équivalence des conditions, la théorie de la causalité adéquate tend à établir une hiérarchie entre les différents faits qui ont pu contribuer à la réalisation du dommage.

Selon les partisans de cette autre approche, seuls doivent être tenus pour cause juridique du dommage ceux des événements qui étaient de nature à le produire selon le cours normal des choses.

⇒ Une telle théorie suppose donc un pronostic rétrospectif, consistant à se placer fictivement avant la réalisation du dommage, à examiner le fait imputé au défendeur, et à se demander s'il était prévisible qu'un tel fait produise le dommage tel qu'il s'est réalisé.

Quelle théorie la jurisprudence a-t-elle retenue entre la thèse de l'équivalence des conditions et celle de la causalité adéquate ?

Entre ces différentes approches théoriques, la jurisprudence n'a pas véritablement choisi une fois pour toutes. Plutôt que d'adopter telle ou telle théorie, elle préfère procéder au cas par cas, de manière notamment à tenir compte de la très grande diversité des situations dans lesquelles la question de la causalité peut se poser.

À la vérité, la Cour de cassation fait preuve de pragmatisme en matière de causalité, en ce sens que son choix se portera sur l'une ou l'autre théorie selon le résultat recherché :

- Lorsqu'elle souhaitera trouver un responsable à tout prix, il lui faudra retenir une conception large de la causalité, de sorte que cela la conduira à faire application de la théorie de l'équivalence des conditions
- Lorsque, en revanche, la Cour de cassation souhaitera écarter la responsabilité d'un agent, elle adoptera une conception plutôt restrictive de la causalité, ce qui la conduira à recourir à la théorie de la causalité adéquate

I. La détermination du lien de causalité

1. La théorie de l'équivalence des conditions

Quelle est l'idée de cette théorie ? Prise en compte de tous les faits sans lesquels le dommage ne se serait pas produit.

Selon cette théorie, tous les faits sans lesquels le dommage ne serait pas produit méritent d'être considérés comme en étant la cause. Cette théorie place donc sur un pied d'égalité tous les facteurs qui ont concouru à la production du dommage : un fait peut être pris en compte dès lors que sans lui, le dommage ne se serait pas produit.

Point faible de cette théorie. On peut remonter très loin dans la chaîne des événements ayant rendu possible le dommage. Et cela conduit à admettre un nombre important de causes pour un même dommage.

Exemple 1 : un jeune homme perd sa petite amie dans un accident. Traumatisé de la perte d'un proche et de l'abandon, sa mère décide de quitter son pays et rejoindre son unique fils. Mais, n'arrivant pas à s'acclimater dans son nouvel environnement, elle fait une dépression et perd son travail. Si l'on suit la théorie de l'équivalence des conditions, l'auteur de l'accident de circulation (conducteur) serait non seulement responsable de l'accident et du préjudice d'affection du jeune homme mais également de la dépression de la mère et de la perte de ses revenus de travail !

Exemple 2 : le cours de droit civil se termine avec 5 minutes de retard et un étudiant qui en sort se fait renverser par une voiture. On pourrait très bien considérer que la sortie tardive de cours est une cause parmi d'autres causes de l'accident.

⇒ De tels exemples expliquent pourquoi une telle théorie a été jugée souvent très excessive.

Arrêt Legendre, Civ. 2^{ème}, 27 janv. 2000 n° 97-20.889

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accident de la circulation dont Mme Y... a été reconnue responsable, M. X..., victime de blessures à la colonne vertébrale, a subi une intervention chirurgicale au cours de laquelle son œil gauche a été lésé, ce qui a entraîné la cécité de cet œil ; qu'il

a, ainsi que Mme X..., assigné Mme Y... et son assureur la société Le Continent, en réparation du préjudice causé par l'accident, en y incluant celui résultant de la perte de l'œil ;

Attendu que **pour rejeter ce chef de demande, l'arrêt** énonce que **l'atteinte oculaire est uniquement due à l'accident thérapeutique survenu au cours de l'opération** et que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont " sans incidence sur la preuve du lien de cause à effet entre l'accident et le dommage survenu postérieurement à cet accident " ;

Qu'en statuant ainsi **alors que l'intervention qui a entraîné le trouble oculaire avait été rendue nécessaire par l'accident de la circulation dont Mme Y... a été reconnue responsable, de telle sorte que ce trouble ne se serait pas produit en l'absence de cet accident qui en est ainsi la cause directe et certaine**, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,

Faits et procédure : Un accident de la circulation cause à la victime des blessures à la colonne vertébrale. Au cours de l'intervention chirurgicale qui suit, l'œil gauche de la victime est lésé, ce qui entraîne une cécité de cet œil. La victime réclame au responsable de l'accident de la circulation la réparation des dommages causés par l'accident y compris le dommage résultant de la perte de l'œil. La CA déboute la demande de la victime mais seulement en ce qui concerne le dommage lié à cécité de l'œil. Selon la Cour d'appel l'atteinte oculaire est uniquement due à l'opération thérapeutique.

La problématique (schématiquement) :

- Le dommage survenu en cascade d'un autre dommage peut-il être imputé à la responsabilité de l'auteur du dommage initial ?
- La faute de l'auteur de l'accident est-elle causale du dommage de perte de l'œil alors même qu'une faute opératoire s'est intercalée entre les deux ?
- *L'auteur d'un accident de circulation est-il tenu de réparer les dommages consécutifs à une intervention chirurgicale nécessitée par l'accident ?*

Réponse : La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au motif que l'intervention qui a entraîné le trouble oculaire avait été rendue nécessaire par l'accident de la circulation, de telle sorte qu'en l'absence de l'accident le trouble ne se serait pas produit. L'accident est alors jugé causal de la perte de l'œil.

Analyse : Voilà qui rappelle qu'en matière de causalité, quoiqu'on en dise, **le principe de « l'équivalence des conditions » n'est pas totalement rejeté**. Il trouve application dans la jurisprudence dans le cas de **succession de fautes**.

* **Éclairage** : Dans l'arrêt rapporté, la question de droit soumise à la Cour de cassation porte sur la violation de l'art. 1382 c. civ. Il revient donc à la Cour de cassation de se prononcer sur l'exactitude de la solution retenue par les juges du fond au regard de cette disposition.

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

- ⇒ S'il est nécessaire que la victime prouve le lien de causalité entre l'accident et le dommage postérieur, la Cour de cassation estime, en revanche, que la solution retenue par les juges du fond n'est pas conforme à l'art. 1382.

La Cour désapprouve les juges du fond de ne pas avoir analysé le dommage ultérieur comme lié à l'accident et donc d'avoir écarté la responsabilité du conducteur dans la réparation d'un préjudice résultant d'une intervention que son fait avait rendue nécessaire. Juge du droit, la Cour de cassation n'a pour fonction que celle d'examiner les questions de droit. Sa mission est de rechercher s'il a été fait une bonne application de la loi, s'il y a eu violation de celle-ci.

En l'espèce, la Cour de cassation a répondu à la question qui lui était soumise, à savoir, y avait-il eu violation ou non de l'art. 1382 c. civ. ?

Fréquemment affirmé par la Cour de cassation, le droit de la victime à une réparation intégrale de son préjudice a de nouveau été rappelé par la Cour dans le présent arrêt. C'est en effet ce qu'il est permis de conclure de la solution retenue par elle : à savoir, rétablir aussi précisément que possible l'équilibre que le préjudice a détruit et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. En reconnaissant qu'en l'absence d'un tel accident le dommage oculaire ne se serait pas produit, la Cour estime que l'auteur de l'accident doit réparer l'entier dommage lié à ce dernier.

La Cour se refuse donc à admettre qu'un événement ultérieur à l'accident et à l'origine d'un dommage différent de celui causé par ce dernier puisse rompre la relation de cause à effet entre le fait initial et le dommage final. Elle approuve ce faisant le pourvoi qui faisait valoir que l'auteur d'un accident doit réparer les traumatismes résultant d'une intervention chirurgicale rendue nécessaire par l'accident dont il a été reconnu responsable.

II- La preuve du lien de causalité

Règle de base du droit de la preuve. En droit, celui qui prétend quelque chose ou celui qui réclame doit le prouver. Celui qui accuse l'autre d'être responsable d'un fait dommageable doit en apporter la preuve. Donc c'est **la victime (le demandeur) qui a la charge de la preuve**. C'est ainsi que l'article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

Moyen de preuve. S'agissant d'un fait juridique, la preuve peut être apportée par tout moyen (article 1358).

Mais parfois, il est impossible pour la victime de prouver le lien causal.

Assouplissement : la preuve par présomptions du fait de l'homme => admission de présomptions graves, précises et concordantes.

Le lien de causalité peut être prouvé en ayant recours aux présomptions du fait de l'homme.

Au titre de l'ancien article 1353 du Code civil et du nouvel article 1382 ; « *les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans le cas où la loi admet la preuve par tout moyen* ».

- ⇒ Cet article veut dire que la causalité peut se prouver par une méthode voire une preuve indiciare qui doit correspondre à des présomptions graves, précises et concordantes.
- ⇒ Il revient au juge du fond de vérifier les indices produits par la victime et, avec son appréciation souveraine des faits, en déduire la réunion d'éléments suffisamment probants.

Grâce à cet article, la tâche probatoire de la victime est souvent facilitée grâce aux **présomptions de fait**. La présomption de fait consiste à **supposer que le lien de causalité existe parce que, au fait, hautement vraisemblable au point qu'il s'apparente à la vérité la plus probable**.

Exemple : Lorsqu'un patient se voit administrer un médicament et présente à un intervalle de temps court (quelques jours) des symptômes d'une maladie qui n'est pas apparu avant l'absorption du médicament, les juges se satisferont de ces indices, si aucune autre cause de contamination ne peut être relevée, pour retenir le lien de causalité.

Une salve d'arrêts (5 arrêts) Sclérose en plaques Cass. civ. 1^{ère}, 22 mai 2008 n° 06-10.967

**RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche qui est préalable :

Vu l'article 1353 du code civil, et l'article 1147 du même code interprété à la lumière de la directive n° 85-374 du 25 juillet 1985 ;

Attendu que M. X..., qui avait été vacciné, le 27 novembre 1997, contre l'hépatite B par M. Y..., médecin, au moyen d'une injection du vaccin Engerix B 20, a ressenti, peu après, d'importants troubles qui ont conduit, en juin 1998, au diagnostic d'une maladie inflammatoire démyélinisante du système nerveux central de type sclérose en plaques ; qu'imputant l'apparition de cette maladie à la vaccination, M. X... a assigné en indemnisation M. Y... et la société Smithkline Beecham aux droits de laquelle est venue la société Laboratoire Glaxosmithkline ; que la CPAM de la Haute-Garonne a été appelée en cause ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, après avoir relevé qu'agé de vingt ans et en bonne santé au moment de la vaccination, M. X... n'était pas porteur de facteurs favorisants connus, et que la sclérose en plaques avait été diagnostiquée, en juin 1998, quelques mois après sa vaccination, l'arrêt retient que le collège d'experts qui l'avait examiné indiquait que l'étude des cas notifiés, les données de pharmacovigilance et les études de cas témoins à disposition ne permettaient pas d'affirmer de façon certaine l'existence d'une relation entre la vaccination contre l'hépatite B et la survenue d'une sclérose en plaques ; que s'il existe un risque, il est minime et peut être lié à des facteurs personnels ; que, par ailleurs, la sclérose en plaques est d'étiologie inconnue, et reste une maladie mystérieuse à forte composante auto-immune ; qu'enfin, la seule éventualité d'un risque d'apparition de la maladie en relation avec la vaccination litigieuse ne pouvait suffire à démontrer le lien de causalité direct, de nature à engager la responsabilité du producteur du vaccin ;

Attendu, cependant, que si l'action en responsabilité du fait d'un produit défectueux exige la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage, une telle preuve peut résulter de présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes ;

D'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les éléments de preuve, qui lui étaient soumis par M. X..., constituaient, ou non, des présomptions graves, précises et concordantes du caractère défectueux du vaccin litigieux, comme du lien de causalité entre un éventuel défaut et le dommage subi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs invoqués :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Éclairage : Le 22 mai 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu une série d'arrêts intéressant tant le lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques. Cette

position de la Cour de cassation intervient comme un assouplissement de la jurisprudence antérieure qui, s'alignant strictement sur l'avis scientifique, refusait toute indemnisation de ces victimes.

En effet, il arrive parfois, qu'à défaut de toute autre cause envisageable, le juge admette que la preuve du lien causal soit constituée. En définitive cela veut dire qu'aucune autre raison ne permet d'expliquer la situation dommageable. Et c'est en matière médicale que cette méthode subsidiaire d'établissement de la preuve du lien causal est le plus souvent reçue.

⇒ Si l'action en responsabilité du fait d'un produit défectueux exige la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage, une telle preuve peut résulter de présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes.

Avec cet arrêt, même en présence d'un doute ou d'une incertitude scientifique de la relation causale, la preuve par présomptions graves, précises et concordantes de l'article 1382 est admise.

Faits, procédure : un patient a développé des poussées de scléroses en plaques après avoir reçu plusieurs injections de vaccin anti-hépatite B¹. Les demandes de réparation des victimes ont été rejetées en appel. Les CA s'appuyaient sur l'absence de preuve scientifique d'une relation de causalité entre la Sclérose et le vaccin.

Solution : De façon plus ou moins similaire, la Haute juridiction reproche aux juges du fond d'avoir prononcé leur jugement **sans rechercher si les éléments de preuve qui leur étaient soumises constituaient, ou non, des présomptions graves, précises et concordantes** du lien entre le vaccin et le dommage subi.

Leçon : La Cour de cassation laisse la porte ouverte à l'établissement de la causalité juridique à partir des présomptions de fait. Elle invite à le faire. Elle rappelle aux juges que même en l'absence de données scientifiques concluant à l'existence d'un risque avéré du vaccin les juges doivent forger leur conviction à partir des présomptions de fait fournies par les parties.

*** Analyse :**

La Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si les éléments de preuve qui lui étaient soumis constituaient, ou non, des présomptions graves, précises et concordantes du caractère défectueux du vaccin litigieux, comme du lien de causalité entre un éventuel défaut et le dommage subi.

⇒ Le vaccin est donc présumé être défectueux ; mais également, il y a une présomption de l'existence d'un lien de causalité entre ce caractère défectueux et le dommage subi.

Il s'agit de rassembler un faisceau d'indices qui permet de placer le produit de santé comme étant très probablement à l'origine du dommage, puis d'éliminer toutes les autres causes possibles, propres à la victime, d'affection. En outre, il faut démontrer la coïncidence temporelle de l'apparition de la maladie avec l'utilisation du produit.

Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'imputabilité de la pathologie à la vaccination devait être regardée comme établie, eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection de l'apparition du premier symptôme cliniquement constaté de la sclérose en plaques ultérieurement diagnostiquée et, d'autre part, à la bonne santé de l'intéressée et à l'absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie, antérieurement à sa vaccination.

*** Portée :**

¹ Les faits sont similaires dans les 5 arrêts. Dans une des affaires, on notera seulement que la victime présentait déjà des troubles avant la vaccination mais qu'une aggravation avait été constatée ensuite.

La possibilité de prouver la causalité par le recours aux présomptions de fait dans ce genre de situations est donc aujourd'hui à nouveau réaffirmée... ce qui ne conduit cependant pas, certainement, à des condamnations systématiques, le juge ne pouvant entrer en voie de condamnation qu'autant que les circonstances font apparaître des présomptions graves précises et concordantes.

Une réaffirmation... mais comment ? Suite à un vacillement de solutions, la CJUE a été saisie par la première chambre civile de la Cour de cassation – par une décision du 12 novembre 2015 (Cass. 1re civ., n° 14-18.118) – d'une question préjudicielle consistant à déterminer si l'article 4 de la directive CE du 25 juillet 1985 s'oppose ou non, dans le domaine de la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques, à un mode de preuve selon lequel le juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, peut estimer que les éléments de fait invoqués par le demandeur constituent des présomptions graves, précises et concordantes de nature à prouver le défaut du vaccin et l'existence d'un lien de causalité de celui-ci avec la maladie, nonobstant la constatation que la recherche médicale n'établit pas le lien entre la vaccination et la survenance de la maladie.

Pour la CJUE, le juge national peut considérer, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que, nonobstant « la constatation que la recherche médicale n'établit ni n'infirmes l'existence d'un lien entre l'administration du vaccin et la survenance de la maladie dont est atteinte la victime, certains éléments de fait invoqués par le demandeur constituent des indices graves, précis et concordants permettant de conclure à l'existence d'un défaut du vaccin et à celle d'un lien de causalité entre ce défaut et ladite maladie ».

La limite, posée par le juge européen, est toutefois le rejet d'une logique dans laquelle, l'existence d'un lien de causalité entre le défaut attribué à un produit et le dommage subi par la victime serait toujours considérée comme établie lorsque certains indices factuels prédéterminés de causalité sont réunis.

⇒ Précisément, les juges du fond devront, en l'absence de certitudes scientifiques, examiner avec soins les différents indices afin de déterminer si le lien entre le vaccin et les dommages est établi.

Un arrêt plus récent de la Cour de cassation fait application des principes posés par la Cour de justice de l'Union européenne (Cass. 1re civ., 14 nov. 2024, n° 23-19.156) ; jugeant qu'en matière de dommages imputables à un traitement médicamenteux, la preuve du lien de causalité peut être apportée par présomptions.

Exceptions au principe de preuve.

Nous avons vu en premier lieu le principe qui implique que la preuve doit être rapportée par tout moyen par la victime. Nous avons vu en second lieu qu'il y a un assouplissement mis en œuvre par la jurisprudence à travers l'article 1382 du Code civil. Maintenant, il y a certaines exceptions retenues par la jurisprudence ; nous allons à cet effet voir la causalité alternative.

Pourquoi ces exceptions ? Tout simplement parce qu'il existe des cas où la victime ne peut pas identifier le responsable direct de son préjudice parmi un groupe de potentiels responsables. La Cour de cassation a alors eu recours à « une fiction » qui est la notion de la causalité alternative.

⇒ Il s'agit d'une fiction en ce que plusieurs personnes sont considérées comme coresponsables, alors qu'il est certain qu'une seule activité a eu un rôle causal.

⇒ Cette théorie a été appliquée pour la première fois dans l'affaire du **distilbène**.

Arrêt Distilbène, Civ. 1^{re}, 24 sept 2009

**RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société RAM ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;

Attendu que Mme X..., épouse Y..., atteinte d'un adénocarcinome à cellules claires du col utérin qu'elle imputait à la prise, par sa propre mère, durant sa grossesse, de l'hormone de synthèse dénommée diéthylstilbestrol (DES), a assigné la société UCB pharma et la société Novartis santé familiale, toutes deux fabricantes de la même molécule distribuée sous deux appellations différentes ;

Attendu que pour débouter les consorts X... Y... de leur demande en réparation de leurs préjudices dirigée contre les deux laboratoires, l'arrêt retient que le fait que ceux-ci aient tous deux mis sur le marché la molécule à l'origine du dommage, fait non contesté, ne peut fonder une action collective, ce fait n'étant pas en relation directe avec le dommage subi par Mme Y..., et qu'aucun élément de preuve n'établissait l'administration à celle-ci du distilbène (R) fabriqué par la société UCB pharma ni du Stilboestrol Borne fabriqué par la société Novartis santé familiale ;

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que le DES avait bien été la cause directe de la pathologie tumorale, partant que Mme Y... avait été exposée in utero à la molécule litigieuse, de sorte qu'il appartenait alors à chacun des laboratoires de prouver que son produit n'était pas à l'origine du dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Deux femmes, atteintes d'un adénocarcinome à cellules claires du col utérin, ont assigné en réparation les laboratoires UCB Pharma et Novartis, fabricants d'une hormone de synthèse dénommée Diéthylstilbestrol, communément appelée DES ou Distilbène.

Elles soutenaient que la prise de cette molécule, durant la grossesse de leur mère, avait provoqué cette pathologie.

Dans la première affaire, la cour d'appel de Versailles avait, par arrêt du 29 novembre 2007, débouté la plaignante de son action en lui reprochant de ne pas avoir rapporté la preuve de son exposition au DES. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va approuver la solution retenue par les juges versaillais, la plaignante n'ayant pu prouver qu'elle avait été exposée "au médicament litigieux, dès lors qu'il n'était pas établi que le diéthylstilbestrol était la seule cause possible de la pathologie dont elle souffrait" (Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-10.081).

TD. DANIEL HABEL

Dans la seconde affaire, la même cour d'appel avait, le 10 avril 2008, retenu que s'il était bien établi que le DES était la cause directe de la tumeur, aucun élément de preuve n'établissait qu'il avait été administré à la mère de la plaignante un produit fabriqué par l'un de ces deux laboratoires.

La Haute juridiction va censurer cette décision, en énonçant, preuve étant faite que le Distillbène avait été la cause directe de la tumeur, qu'il s'en déduisait que l'intéressée avait bien été exposée *in utero* à la molécule litigieuse. Inversant, alors, la charge de la preuve en faveur de la victime, la Cour de cassation décide qu'il appartenait à chacun des laboratoires de prouver que son produit n'était pas à l'origine du dommage.

Quelle différence peut-on tirer des deux solutions ?

Pour engager la responsabilité du producteur de médicament, l'indemnisation des victimes demeure soumise à l'existence d'un lien causal entre la faute du laboratoire et leur pathologie :

- (1) Un premier lien doit permettre d'identifier le produit à l'origine du dommage ; c'est le lien qui était en cause dans la première espèce.
- (2) Puis un second lien doit permettre de désigner l'auteur de la faute à l'origine du dommage. Or, s'agissant de ce second lien, la Cour de cassation admet une nouvelle présomption de causalité.

Concernant le rôle causal de la molécule DES dans la pathologie de la victime : la charge de la preuve incombe à la victime :

En effet, la responsabilité civile suppose d'abord l'existence d'un rôle causal entre le fait générateur et le dommage. Il s'agit donc d'établir un lien entre la molécule DES et la pathologie de la victime. Plus précisément, la demanderesse doit prouver cumulativement « qu'elle a été exposée à la molécule DES, sous la forme de celle fabriquée par l'un au moins des laboratoires en cause, et que cette molécule est à l'origine de son dommage, à savoir sa pathologie ».

Concernant le lien de rattachement de la molécule DES au laboratoire : inversement de la charge de la preuve :

Une fois rapporté le rôle causal de la molécule DES dans la pathologie de la victime, la responsabilité du laboratoire suppose encore que ce produit puisse lui être imputé. Dans le cas d'espèce, la victime n'est pas parvenue à précisément identifier le médicament ayant été administré à sa mère, et de quel producteur il émanait. Par conséquent, la cour d'appel de Versailles a infirmé la décision des premiers juges ayant fait droit à la demande principale de la victime dirigée contre la société UCB Pharma.

L'impossibilité d'imputer le dommage plus précisément à l'un des deux producteurs précités fut réglé par l'admission de la responsabilité des deux laboratoires, à moins que l'un d'eux ne réussisse à rapporter la preuve qu'il ne peut être à l'origine du dommage.

=> En effet, pour censurer l'arrêt attaqué, la Cour de cassation a jugé qu'il « appartenait (...) à chacun des laboratoires de prouver que son produit n'était pas à l'origine du dommage ».

=> Quel fondement pour un tel renversement de la charge de la preuve ? La Cour de cassation se fonde sur une présomption de rattachement du fait dommageable aux laboratoires, déduite de la constatation de leur rôle dans la commercialisation du DES. En effet, puisqu'il appartient à chaque laboratoire de prouver que son produit n'est pas à l'origine du dommage, c'est bien une présomption de causalité qui pèse sur chacun d'eux.

Visa ?

Article 1382 ancien (1240) → responsabilité civile délictuelle

Article 1315 ancien (1353) → charge de la preuve

- ⇒ On comprend que le cœur de l'arrêt n'est pas la faute, mais la preuve du lien de causalité et surtout la répartition de la charge de la preuve.

Le raisonnement des juges du fond ? (Position rejetée)

Approche classique de l'article 1315 :

- ⇒ C'est au demandeur de prouver tous les éléments de la responsabilité.

La victime ne peut pas démontrer :

- Ni la prescription,
- Ni la délivrance,
- Ni le producteur précis.

- ⇒ Conséquence : absence de lien de causalité imputable → rejet.

Approfondissement :

La cour d'appel raisonne à partir des principes classiques de la responsabilité civile et du droit de la preuve.

Elle constate, en premier lieu, que les deux laboratoires poursuivis ont effectivement mis sur le marché la molécule diéthylstilbestrol, communément appelée Distilbène. Ce point n'est pas contesté.

Toutefois, la cour d'appel estime que cette seule circonstance est insuffisante pour engager leur responsabilité. En effet, le fait d'avoir commercialisé une molécule dangereuse de manière générale ne permet pas, selon elle, d'établir un lien de causalité direct avec le dommage particulier subi par la victime.

La cour d'appel exige donc que la victime rapporte la preuve que le médicament effectivement administré à sa mère pendant la grossesse a été fabriqué par l'un des laboratoires assignés. Or, aucun élément probant ne permet d'établir que la mère de la victime a reçu soit le Distilbène fabriqué par la société UCB Pharma, soit le Stilboestrol Borne fabriqué par la société Novartis.

Dès lors, si l'existence du dommage et la dangerosité de la molécule sont reconnues, la cour d'appel considère que le lien de causalité imputable à un laboratoire déterminé n'est pas établi. En application de l'article 1315 ancien du code civil, elle en déduit que la charge de la preuve n'ayant pas été satisfaite par la victime, la responsabilité des laboratoires ne peut être engagée.

Le raisonnement de la Cour de cassation ? (Solution retenue)

La Cour déplace le raisonnement :

Elle distingue deux liens de causalité :

1. Lien molécule / dommage → prouvé (expertise)
2. Lien produit / producteur → incertain

- ⇒ Une fois le premier lien certain, la Cour considère que :

- Le doute ne doit pas peser sur la victime,
- Mais sur ceux qui ont créé le risque en mettant le produit sur le marché.

⇒ Présomption de causalité pesant sur chaque laboratoire.

Approfondissement :

La Cour de cassation adopte un raisonnement distinct, fondé sur une analyse plus souple du lien de causalité et de la charge de la preuve.

Elle relève, tout d'abord, que les juges du fond ont constaté que la molécule diéthylstilbestrol était bien la cause directe de la pathologie dont souffrait la victime. Cette constatation implique nécessairement que la victime a été exposée *in utero* à cette molécule.

Dès lors que l'exposition à la molécule est établie et que cette molécule est l'origine certaine du dommage, la Cour de cassation considère que l'incertitude ne porte plus sur la cause du dommage, mais uniquement sur l'identification du producteur du médicament administré.

Or, cette incertitude ne saurait, selon la Cour, être supportée par la victime, dès lors que les laboratoires poursuivis ont tous deux mis sur le marché le produit à l'origine du risque. Dans une telle hypothèse, il appartient à chacun des laboratoires de démontrer que son produit n'est pas à l'origine du dommage.

La Cour de cassation opère ainsi un renversement de la charge de la preuve : une présomption de causalité pèse sur chaque laboratoire, qui ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve que son produit n'a pas été administré ou ne peut être la cause du dommage.

En refusant de tirer les conséquences de la certitude du rôle causal de la molécule et en faisant peser l'intégralité de la charge de la preuve sur la victime, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1315 anciens du code civil, ce qui justifie la cassation de son arrêt.

I./ L'admission d'un lien de causalité aménagé au profit des victimes *(sens de la décision)*

A./ La démonstration préalable du rôle causal de la molécule

La solution retenue par la Cour de cassation repose, en premier lieu, sur une exigence préalable clairement affirmée/ La victime doit en effet établir avec certitude que la molécule litigieuse est à l'origine du dommage subi. La Cour ne procède donc pas à un abandon des conditions classiques de la responsabilité civile, et n'allège pas indistinctement la charge probatoire pesant sur la victime.

En l'espèce, les juges du fond avaient constaté, au vu des expertises médicales versées aux débats, que l'adénocarcinome à cellules claires dont souffrait la demanderesse ne pouvait avoir d'autre origine que l'exposition *in utero* à la molécule diéthylstilbestrol. Cette constatation est déterminante en ce qu'elle permet d'exclure toute cause alternative plausible et de retenir un rôle causal certain et exclusif du DES dans la survenance du dommage.

Ainsi, la Cour de cassation ne raisonne pas dans un contexte d'incertitude scientifique ou médicale. Le lien de causalité entre le fait générateur envisagé et le dommage est pleinement établi. Cette certitude distingue fondamentalement la présente espèce de celles dans lesquelles plusieurs causes possibles subsistent, empêchant toute présomption d'imputabilité.

La démonstration du rôle causal de la molécule constitue donc un préalable indispensable à l'aménagement ultérieur du régime de preuve. Ce n'est qu'une fois cette étape franchie que la Cour accepte de déplacer le débat probatoire, non plus sur l'existence de la causalité, mais sur l'identification de l'auteur du dommage.

B./ Le renversement de la charge de la preuve quant à l'imputation du dommage [en faveur de la victime]

Une fois acquis le rôle causal exclusif de la molécule, la difficulté ne réside plus dans l'établissement du lien de causalité en tant que tel, mais dans l'imputation du dommage à un producteur déterminé. C'est précisément sur ce point que la Cour de cassation s'écarte du raisonnement suivi par la cour d'appel.

Alors que cette dernière exigeait de la victime la preuve de l'administration du médicament fabriqué par l'un des laboratoires poursuivis, la Cour de cassation considère qu'une telle exigence revient à imposer une preuve quasi impossible, compte tenu du temps écoulé et des conditions de prescription du médicament. Elle refuse ainsi que l'incertitude sur l'auteur précis du dommage fasse obstacle à toute indemnisation.

La Cour opère un renversement de la charge de la preuve en jugeant qu'il appartient désormais à chacun des laboratoires, ayant mis sur le marché la molécule à l'origine du risque, de démontrer que son produit n'est pas à l'origine du dommage. Ce renversement ne repose pas sur une responsabilité automatique, mais sur une présomption d'imputabilité justifiée par le rôle joué par les laboratoires dans la création et la diffusion du risque.

Ce faisant, la Cour distingue clairement deux niveaux d'analyse : la causalité scientifique, qui doit être prouvée par la victime **et** l'imputation juridique du dommage, pour laquelle la charge de la preuve peut être déplacée afin d'éviter une dénégation de justice. L'aménagement probatoire ainsi opéré traduit une conception fonctionnelle de la causalité, orientée vers l'effectivité de la réparation.

II./ Une solution protectrice révélant une évolution du droit de la responsabilité *(valeur et portée)*

A./ La consécration d'une présomption jurisprudentielle de causalité

La solution retenue par la Cour de cassation marque une étape importante dans l'évolution du droit de la responsabilité civile, en consacrant une présomption jurisprudentielle de causalité au bénéfice des victimes de dommages sériels ou différés. Cette présomption repose sur l'idée que lorsque plusieurs personnes ont contribué à la création d'un risque identique, aucune ne peut se retrancher derrière l'incertitude pour échapper à toute responsabilité.

La Cour adopte ainsi une logique proche de celle appliquée en matière de dommages causés par un membre indéterminé d'un groupe déterminé. Chaque laboratoire est présumé responsable dès lors qu'il est susceptible d'avoir causé le dommage, sauf à rapporter la preuve contraire. Cette approche privilégie la protection de la victime, tout en laissant subsister une possibilité d'exonération pour les défendeurs.

La valeur de cette solution réside dans sa capacité à concilier les exigences du droit de la responsabilité avec les réalités probatoires propres aux dommages liés aux produits de santé. Elle permet d'éviter que la multiplication des acteurs économiques et la standardisation des produits ne conduisent à une irresponsabilité de fait, incompatible avec la fonction réparatrice du droit civil.

B./ La portée et les limites d'un assouplissement probatoire assumé

Si la solution adoptée est résolument favorable aux victimes, elle n'en demeure pas moins encadrée et mesurée. La Cour de cassation n'instaure pas une responsabilité générale et indifférenciée des producteurs. L'assouplissement probatoire demeure conditionné à l'établissement préalable d'un lien causal certain entre le produit et le dommage.

En outre, la présomption mise en place est simple et non irréfragable. Chaque laboratoire conserve la faculté de démontrer que son produit n'a pas été administré ou qu'il ne peut être à l'origine du dommage. La solution

ne conduit donc pas à une condamnation systématique, mais à un rééquilibrage des positions probatoires entre la victime et les professionnels.

La portée de l'arrêt dépasse néanmoins le seul contentieux du Distilbène. Il s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large tendant à adapter le droit de la responsabilité aux risques industriels, sanitaires et collectifs, caractérisés par une dissociation entre le fait dommageable et le moment de sa révélation. Toutefois, cette évolution demeure cantonnée aux hypothèses dans lesquelles l'exigence d'une preuve individualisée ferait obstacle à toute réparation, sans justification objective.

Ainsi, l'arrêt illustre une transformation maîtrisée du droit de la causalité, dans laquelle l'équité probatoire devient un instrument au service de l'effectivité du droit à réparation, sans remettre en cause les fondements mêmes de la responsabilité civile.